Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 19/03/2024
HASH: 153858740f96678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 19/03/2024
HASH: 94b25bb2816cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

BASCOMPTE GIRALT, ROSSEND (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 19/03/2024
HASH: 82b2dea58c38202ba6f24d56f6559812e

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DE CALAF PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS

REUNITS

D'una part, la Sra. Montserrat Mases Sala, Alcaldessa de l'**AJUNTAMENT DE CALAF**, actuant en representació d'aquest amb NIF P-0803100-G, i assistit pel Secretari-Interventor de l'Ajuntament, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

D'una altra part, el Sr. Rosend Bascompte Giralt, actuant en nom i representació de la Fundació Privada **CASAL DE CALAF**, inscrita en el Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 2749. El compareixent ostenta el càrrec en virtut d'acord adoptat per l'Assemblea general de l'entitat el dia 28 de setembre de 2023.

Que ambdues parts es reconeixen capacitat legal i d'obrar suficients per a subscriure el present conveni, i amb la voluntat d'exposar primerament els motius que justifiquen la seva formalització,

MANIFESTEN

I.- La Fundació privada Casal de Calaf és una entitat sense ànim de lucre que, d'acord amb el que disposen els seus estatuts, té per finalitat principal la divulgació de la cultura i la promoció dels valors socials, l'organització d'activitats que fomentin la participació ciutadana en l'àmbit de la música, les arts escèniques i la cultura en general, així com l'aixopluc d'altres grups o entitats que tinguin per objecte la realització d'activitats complementàries i compatibles amb les pròpies del Casal de Calaf.

Des d'una perspectiva històrica, el Casal de Calaf és hereu d'un patrimoni cultural i d'una tradició que ha contribuït a conformar la identitat calafina, entesa com a bagatge històric i heterogeni que hom considera propi o definidor de la seva comunitat. La celebració l'any 2015 del 90è aniversari de la representació d'Els Pastorets de Calaf constitueix no només una fita e prestigi cultural, sinó també la prova objectiva de la voluntat, l'esforç i la perseverança de diverses generacions de voluntaris compromesos amb el foment de la

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 22

cultura i el desenvolupament personal i social dels ciutadans.

Però si bé és inqüestionable que les entitats culturals sense afany de lucre són garants d'un patrimoni col·lectiu intangible que s'ha de preservar i potenciar, també ho és que a causa de la insuficiència de mitjans de finançament propis, moltes iniciatives esdevenen inviables si no hi concorre la col·laboració econòmica dels ens públics.

La intervenció dels poders públics en l'àmbit cultural no deriva d'una facultat discrecional sinó que, ben al contrari, constitueix el compliment d'un mandat de rang constitucional i estatutari. La Constitució Española, en el seu article 44.1 disposa que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret. L'article 44.4 del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya; I l'apartat 5è. del mateix precepte disposa que els poders públics han d'emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l'accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya.

L'article 31.1 de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, estableix que les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de promoure i facilitar el desenvolupament de les associacions i federacions, confederacions i unions que persegueixin finalitats d'interès general, i respectar sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics.

Així mateix, la llei 38/2003, general de subvencions, considera que les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.

La promoció de la cultura i l'exercici efectiu del dret a accedir-hi són objectius que s'han d'assolir en benefici de tots els ciutadans independentment del seu lloc de residència. El principi d'igualtat així ho exigeix i la seva aplicació comporta l'adopció de mesures que remoguin o redueixin els obstacles que dificulten l'accés a les manifestacions culturals. D'altra banda, és evident que la llunyania dels equipaments respecte dels seus potencials usuaris desincentiva la participació activa en les activitats d'aquesta naturalesa.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 22

El municipi de Calaf, tot i que no disposa de teatre-auditori de titularitat pública, gaudeix i ha gaudit des de fa diverses dècades de l'equipament del Casal de Calaf, destinat a la difusió i foment d'activitats culturals, principalment en els àmbit teatral i musical. La col·laboració entre l'Ajuntament i el Casal ha contribuït a garantir una oferta cultural variada, apropant-la al ciutadà, alhora que s'han complert dos mandats legals: el de promoció cultural i el de gestió dels recursos públics amb eficàcia i eficiència, atès que la inversió pública s'ha pogut destinar a finançar altres equipaments i serveis municipals en benefici de la comunitat.

II.- D'altra banda, l'organització de les activitats pròpies del Casal i l'acolliment de les programades per l'Ajuntament i per les altres entitats que requereixen tant la necessària adequació de les instal·lacions a la normativa que estigui vigent en cada moment, així com també una constant adaptació a les noves tecnologies. El cost d'execució de les esmentades inversions és difícilment assumible en la seva totalitat per una entitat sense ànim de lucre.

III.- Les subvencions procedents dels ens públics constitueixen una font de finançament o cofinançament imprescindible per a la realització de determinades activitats i inversions. Aquestes disposicions dineràries a favor de les associacions garanteixen la consecució de fins d'interès social difícilment abastables sense la cooperació del sector públic i del sector privat, però sempre tenint present que la cooperació econòmica s'ha de sotmetre als principis que regeixen l'activitat administrativa de concessió de subvencions amb la finalitat d'evitar el malbaratament de recursos públics.

IV.- Com ja s'ha posat de manifest, el Casal de Calaf té també com a fi estatutari el d'aixoplugar altres grups o entitats sense ànim de lucre, la qual cosa comporta l'exercici d'una activitat d'interès general que té per objecte el foment del teixit associatiu cultural i recreatiu.

Amb aquesta funció d'acolliment es fomenta principalment l'associacionisme juvenil que, tot i que potencialment és el més actiu, continua essent el més necessitat de protecció atesa la limitada capacitat econòmica dels joves.

La intervenció del Casal assumint aquest fi d'interès social des de fa anys ha generat i genera despeses que s'imputen al funcionament ordinari de l'entitat però que corresponen a l'ús de les instal·lacions per part dels referits grups i associacions. La cooperació entre l'Ajuntament i el Casal de Calaf és i serà necessària per tal de poder proporcionar espai i instal·lacions adequades per a la realització d'activitats cíviques, recreatives i culturals.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 22

V.- En conseqüència, acreditada la conveniència de formalitzar un conveni entre l'Ajuntament de Calaf i la Fundació Privada Casal de Calaf que reguli el règim d'atorgament i justificació de subvencions destinades a les activitats que s'han exposat, ambdues entitats.

L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2024 i el 31 de desembre del 2024.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTE

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

A. En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament oferirà el suport logístic i la publicitat i difusió necessaris per la realització de les activitats programades que contribueixen a la promoció de la cultura.

L'Ajuntament de Calaf ha donat d'alta al Casal de Calaf com a programador en l'aplicació

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 22

Programa.cat. Un model estable i sòlid d'ajuts directes a la contractació d'espectacles i concerts que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han unit per a la programació estable professional d'arts escèniques i música dels municipis amb preus directament subvencionats. L'Ajuntament complirà amb les seves obligacions en relació al programa.cat.

El conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Calaf amb la Fundació Privada Casal de Calaf estableix, a més, un ajut econòmic en concepte d'aixopluc de l'entitat.

B. En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en **11.000 €** (ONZE MIL EUROS) anuals corresponents a les activitats previstes per a l'any 2024, **dels quals 1.000,00 € van destinats als Sardanistes de Calaf.**

a) Teatre
b) Concerts
c) Espectacles familiars
d) Cinema
e) Contacontes
f) Pastorets
g) ...

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf, i d'acord amb el seu capítol 6, article 18, mitjançant el qual diu el següent: 'El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar. Dit això, l'Ajuntament podrà aprovar una bestreta d'un 30% de l'import de la subvenció prèvia sol·licitud de l'entitat per instància al registre municipal. Una vegada atorgada l'esmentada bestreta per decret d'alcaldia s'haurà de notificar a l'entitat amb el condicionant que aportin la corresponent justificació tant de les factures com dels comprovants de transferències bancàries com la resta de documentació justificativa requerida per la justificació de la subvenció, i advertir a l'entitat que, en cas contrari, no podrà percebre cap tipus d'ajut econòmic o en espècies per part d'aquest Ajuntament.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

A. En relació als equipaments i les activitats:

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 22

L'Entitat es compromet a cedir les instal·lacions del Casal de Calaf per activitats organitzades i coorganitzades per l'Ajuntament de Calaf i activitats organitzades per entitats inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Calaf sense cap cost addicional.
L'entitat es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.
Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i de la pròpia instal·lació i avisarà amb suficient antelació a l'ajuntament de possibles reparacions d'avaries, si s'escau.
Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

B. En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.
L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.
L'Entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions:

- Memòria de l'activitat realitzada (MODEL DE JUSTIFICACIÓ ANNEX al present conveni)

- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.

- Comprovant de pagament de la factura

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 22

- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 30 de novembre de 2024.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar d'acord amb les indicacions establertes en el pacte PRIMER del present conveni.
L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.
Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el rendiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.
Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs.

C. En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.
Vetllarà per a la seguretat dels participants contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

TERCER- La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 22

de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal, si s'escau. I que te l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

QUART- Residus L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament

CINQUÈ- Vigència del conveni.
Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.
Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

SETÈ- L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 'subvencions a entitats del pressupost vigent.

VUITÈ- Principis d'actuació dels beneficiaris.

Les persones perceptores de les subvencions municipals han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta establertes per la normativa vigent i, en particular, per les següents:

a) El respecte de l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris
c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.
d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 22

e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.

g) El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el què estableix la legislació sobre incompatibilitats.

i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

l) La bona fe.

m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.

n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

L'incompliment d'algun d'aquests principis podrà implicar el reintegrament de la subvenció percebuda.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts i a un sol efecte, per acord de Junta de Govern de data 18 de març de 2024 amb codi de validació núm. 4ZG3F9S3F7SCA3EPK2WDSDY3G, en la data de la última signatura electrònica. En dono fe.

Calaf, document datat i signat electrònicament

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 22

Ajuntament de Calaf

ANNEX I

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI:	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:	

ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ:	
OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS:	
COM S'HA DUT A TERME:	
AVALUACIÓ:	

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 22

Ajuntament de Calaf

ANNEX II

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	€

Faig constar que,

El beneficiari (_____) ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses i que han estat destinades a l'actuació referida.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador de la subvenció atorgada a l'efecte.

La quantia de l'aportació efectuada per el Ajuntament de Calaf , conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total.

Aquest entitat té arxivats i a disposició del Ajuntament de Calaf tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el present faig constar, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior als 6 anys.

L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 22

Ajuntament de Calaf

I. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES:

Relació de despeses directes

Nº Factura	Data	Proveïdor	Descripció	Import	Percentatge	Total imputat

Total justificat..... €

II. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT I COST TOTAL DE L'ACTUACIÓ:

COST	
A càrrec de l'ens destinatari:	
A càrrec de l'ajuntament:	
A càrrec d'altres administracions	
TOTAL INGRESSOS:	

III. OBSERVACIONS:

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 22

ANNEX III

TEXT DEL CONVENI EN CASTELLÀ

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAF Y LA FUNDACIÓN PRIVADA CASAL DE CALAF PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Montserrat Mases Sala, Alcaldesa del **AYUNTAMIENTO DE CALAF**, actuando en representación de este con NIF P-0803100-G, y asistido por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

De otra parte, el Sr. Rosend Bascompte Giralt, actuando en nombre y representación de la Fundación Privada **CASAL DE CALAF**, registrada en el Registro de Entidades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya con número de inscripción 2749. El compareciente ostenta el cargo por el acuerdo de la Asamblea general de la entidad el día 28 de septiembre de 2023.

Que ambas partes se reconocen capacidad legal y de obrar suficientes para subscribir el presente convenio, y con la voluntad de exponer primeramente los motivos que justifican su formalización.

MANIFIESTAN

I.- La Fundación Privada Casal de Calaf es una entidad sin ánimo de lucro que, de acuerdo con el que disponen sus estatutos, tiene por finalidad principal la divulgación de la cultura y la promoción de los valores sociales, la organización de actividades que fomenten la participación ciudadana en el ámbito de la música, las artes escénicas y la cultura en general, así como el cobijo otros grupos o entidades que tengan por objeto la realización de actividades complementarias y compatibles con las propias del Casal.

Desde una perspectiva histórica, el Casal de Calaf es heredero de un patrimonio cultural y de una tradición que ha contribuido a conformar la identidad calafina, entendimiento como

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 22

bagaje histórico y heterogéneo que se considera propio o definidor de su comunidad. La celebración en 2015 del 90 aniversario de la representación de Els Pastorests de Calaf constituye no solo una meta de prestigio cultural, sino una prueba objetiva de la voluntad, esfuerzo i la perseverancia de distintas generaciones de voluntarios comprometidos con el fomento de la cultura i el desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Pero si bien es incuestionable que las entidades culturales sin afán de lucro son garantes de un patrimonio col•lectivo intangible que se tiene que preservar y potenciar, también lo es que a causa de la insuficiencia de mediados de financiación propios, muchas iniciativas acontecen inviables si no concurre la colaboración económica de los entes públicos.

La intervención de los poderes públicos en el ámbito cultural no deriva de una facultad discrecional sino que, bien al contrario, constituye el cumplimiento de un mandato de rango constitucional y estatutario. La Constitución Española, en su artículo 44.1 dispone que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la cual todos tienen derecho. El artículo 44.4 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los poderes públicos tienen que fomentar la investigación y la investigación científica de calidad, la creatividad artística y la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña; Y el apartado 5º del mismo precepto dispone que los poderes públicos tienen que emprender las acciones necesarias para facilitar a todas las personas el acceso a la cultura, a los bienes y a los servicios culturales y al patrimonio cultural, arqueológico, histórico, industrial y artístico de Cataluña.

El artículo 31.1 de la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, establece que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias respectivas, tienen que promover y facilitar el desarrollo de las asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés general, y respetar siempre la libertad y la autonomía ante los poderes públicos.

Así mismo, la ley 38/2003, general de subvenciones, considera que las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

La promoción de la cultura y el ejercicio efectivo del derecho a acceder son objetivos que se tienen que lograr en beneficio de todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia. El principio de igualdad así lo exige y su aplicación comporta la adopción de medidas que remuevan o reduzcan los obstáculos que dificulten el acceso a las manifestaciones culturales. Por otro lado, es evidente que la lejanía de las equipaciones respecto de sus potenciales usuarios desincentiva la participación activa en las actividades

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 22

de esta naturaleza.
El municipio de Calaf, a pesar de que no dispone de teatro-auditorio de titularidad pública, disfruta y ha disfrutado desde hace varias décadas del equipamiento del Casal de Calaf, destinado a la difusión y fomento de actividades del ámbito musical i teatral. La colaboración entre el Ayuntamiento y el Casal ha contribuido a garantizar una oferta cultural variada, acercándola al ciudadano, a la vez que se han cumplido dos mandatos legales: el de promoción cultural y el de gestión de los recursos públicos con eficacia y eficiencia, dado que la inversión pública se ha podido destinar a financiar otras equipamientos y servicios municipales en beneficio de la comunidad.

II.- Por otro lado, la organización de las actividades propias del Casal y la acogida de las programadas por el Ayuntamiento y por las otras entidades que requieren tanto la necesaria adecuación de las instalaciones a la normativa que esté vigente en cada momento, así como también una constante adaptación en las nuevas tecnologías. El coste de ejecución de las mencionadas inversiones es difícilmente asumible en su totalidad por una entidad sin ánimo de lucro.

III.- Las subvenciones procedentes de los entes públicos constituyen una fuente de financiación o cofinanciación imprescindible para la realización de determinadas actividades e inversiones. Estas disposiciones dinerarias a favor de las asociaciones garantizan la consecución de fines de interés social difícilmente abarcables sin la cooperación del sector público y del sector privado, pero siempre teniendo presente que la cooperación económica se tiene que someter a los principios que rigen la actividad administrativa de concesión de subvenciones con el fin de evitar el derroche de recursos públicos.

IV.- Como ya se ha puesto de manifiesto, el Casal de Calaf tiene también como fin estatutario lo de guarecer otros grupos o entidades sin ánimo de lucro, lo cual comporta el ejercicio de una actividad de interés general que tiene por objeto el fomento del tejido asociativo cultural y recreativo.
Con ésta función de acogida se fomenta principalmente el asociacionismo juvenil que, todo y que potencialmente es más activo, continua siendo el más necesitado de protección debido a la limitada capacidad económica de los jóvenes.
La intervención del Casal asumiendo este fin de interés social desde hace años ha generado y genera gastos que se imputan al funcionamiento ordinario de la entidad pero que corresponden al uso de las instalaciones por parte de los referidos grupos y asociaciones.
La cooperación entre el Ayuntamiento y el Casal de Calaf es y será necesaria para poder

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 22

proporcionar espacio e instalaciones adecuadas para la realización de actividades cívicas, recreativas y culturales.

V.- En consecuencia, acreditada la conveniencia de formalizar un convenio entre el Ayuntamiento de Calaf y la Fundación Privada Casal de Calaf que regule el régimen de otorgamiento y justificación de subvenciones destinadas a las actividades que se han expuesto, ambas entidades.

Objeto del convenio

Este convenio se enmarca al Reglamento de subvenciones y convenios de carácter general previsto en el artículo 178 del Decreto 2/2003 del Texto Refundido de la ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y está adaptado a la ley Estatal 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El objetivo de este documento es establecer un conjunto de pactos que configuran una línea de cooperación entre la entidad y el ayuntamiento. El apoyo que regula este convenio será en relación al apoyo económico del Ayuntamiento para la entidad.

La duración y naturaleza del convenio

La vigencia de este convenio será del siguiente periodo: Entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024.
Este convenio tiene carácter voluntario y eventual, es libremente revocable y reducible en todo momento, no genera ningún derecho a la obtención otras subvenciones en años posteriores, salvo que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales, y no se pueden alegar como precedente.

Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión. En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo derivado de las actuaciones a que queden obligadas las personas o la entidad subvencionada.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 22

PACTAN

PRIMERO- Derechos y Obligaciones del Ayuntamiento

A. En relación a los equipamientos y las actividades:

El Ayuntamiento ofrecerá el apoyo logístico y la publicidad y difusión necesarios por la realización de las actividades programadas que contribuyen a la promoción de la cultura.
El Ayuntamiento de Calaf ha dado de alta a la Fundación Privada Casal de Calaf como programador en la aplicación Programa.cat. Un modelo estable y sólido de ayudas directas a la contratación de espectáculos y conciertos que la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona han unido para la programación estable profesional de artes escénicas y música de los municipios con precios directamente subvencionados. El Ayuntamiento cumplirá con sus obligaciones en relación al programa.cat.
El convenio de colaboración del Ayuntamiento de Calaf con la Fundación Privada Casal de Calaf establece, además, una ayuda económica en concepto de cobijo de la entidad.

B. Relacionado con la gestión económica:

La ayuda económica a la entidad por parte del Ayuntamiento se establece en 11.000 € (ONCE MIL EUROS) anuales que corresponden a las actividades previstas para el año 2024, de los cuales 1.000,00 € van destinados a Sardanistes de Calaf.
a) Teatro
b) Conciertos
c) Espectáculos familiares
d) Cine
e) Cuentacuentos
f) Pastorets
g) …
Esta ayuda que regulada por el Reglamento de convenios i subvenciones del Ayuntamiento de Calaf, y de acuerdo a su capítulo 6, art. 18, mediante dice lo siguiente: 'El pago de las ayudas otorgadas se hará efectivo previa justificación del gasto e informe de departamento responsable. A pesar de esto, el Ayuntamiento podrá realizar pagos parciales, en función de la actividad que se tenga que realizar. Dicho esto, el Ayuntamiento podrá aprobar un anticipo de un 30 % del importe de la subvención previa solicitud de la entidad por instancia en el registro municipal. Una vez otorgada dicho anticipo por decreto de alcaldía se tendrá

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 22

que notificar a la entidad con el condicionante que aporten la correspondiente justificación tanto de las factures como de los comprobantes de transferencia bancaria como el resto de documentación justificativa requerida para la justificación de la subvención, i advertir a la entidad que, en caso contrario, no podrá percibir ningún tipo de ayuda económica o en especies por parte de este Ayuntamiento.

SEGUNDO – Derechos y obligaciones de la entidad:

- En relación a los equipamientos y las actividades:

La Entidad se compromete a ceder las instalaciones del Casal de Calaf para actividades organizadas y coorganizadas por el Ayuntamiento de Calaf y actividades organizadas por entidades inscritas en el registro de entidades del Ayuntamiento de Calaf sin coste adicional.

Será responsable de las actividades culturales o recreativas dinamizadas por la propia entidad participando de forma activa en la promoción de la cultura.
Cargará la gestión cotidiana de las actividades i de la propia instalación y avisará con suficiente antelación al Ayuntamiento de posibles reparaciones de averías, si procede.
Contará con la normativa de la Ley 26/2015 de 28 de Julio de Protección de la infancia, si se da el caso.

- En relación a la gestión económica:

Gestionará los ingresos i costes de los usuarios en concepto de actividades culturales, recreativas o formativas o de otras complementarias, así como, sus obligaciones con hacienda y se hará cargo de los costes fijos, monitorajes o otros costes necesarios para las actividades propias.
La Entidad se compromete a hacer presente en toda la documentación y propaganda gráfica de la entidad, así como los paneles informativos el escudo y el logotipo del Ayuntamiento de Calaf y, especialmente, en aquellos espacios destinados al lucimiento de sus patrocinadores, en una medida superior.
La entidad tendrá que justificar la aplicación de la parte monetaria de la subvención con la presentación de los siguientes documentos en los plazos establecidos tal y como marca el capítulo 5 del Reglamento de Convenios y Subvenciones:

* Memoria de la actividad realizada

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 22

*Facturas que justifiquen el importe subvencionado y del valor de los ingresos generados. Estas facturas tendrán que ir a nombre de la entidad o persona solicitante, tendrán que hacer referencia a los gastos generados por la actividad objeto de ayuda y tendrán que ser originales o fotocopias compulsadas. Igualmente tendrán que reunir los requisitos técnicos exigidos por las leyes y los reglamentos que regulen las características de las facturas y el de su contenido.

*Comprobante del pago de la factura.

*Un ejemplar de la documentación propia de la actividad y ejemplares de la propaganda escrita relativa a la actividad.

La documentación justificativa tendrá que ser librada antes del día 31 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el Capítulo 6 del Reglamento de Convenios y Subvenciones, el pago de las ayudas otorgadas se hará efectivo previa justificación del gasto e informe del departamento responsable. A pesar de esto, el Ayuntamiento podrá realizar pagos parciales, en función de la actividad que se tenga que realizar de acuerdo con las indicaciones establecidas en el pacto PRIMERO del presente convenio.
El articulo 15,1 de la ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las administraciones públicas tienen que hacer publica, entre otras, la información relativa al control financiero de las subvenciones y las ayudas públicas otorgadas así como la justificación o rendimiento de la cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgada.
Igualmente, el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, impone obligaciones a las entidades que reciben subvenciones de fondos públicos, entre las cuales destaca el rendimiento de cuentas y el sometimiento de las actuaciones de comprobación propuestas por la autoridad concedente.
Por ese motivo, las entidades que reciben fondos públicos, como el caso que nos ocupa, procedentes del ayuntamiento, tendrán que presentar con las facturas (que avalen el importe de la subvención concedida) el estado de cuentas de la entidad en fecha límite a diciembre del año en curso.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 22

- En relación a los recursos humanos y participantes:

Contratará el personal necesario o buscará colaboradores para la dinamización de las actividades realizadas por la entidad, haciéndose responsable de la Seguridad Social de sus trabajadores.
Velará por la seguridad de los participantes contratando su propio seguro de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes personales.

TERCERO - La firma del presente convenio supone la asistencia obligatoria, para miembros de la junta y personal que estén implicados en actividades con niños y adolescentes, a la formación sin coste de prevención y intervención frente el acoso entre iguales que promoverá el ayuntamiento de Calaf y el Consejo Comarcal. Y que tiene el objetivo de dar herramientas y recursos, así como la asimilación de un protocolo conjunto, al personal acompañante de niños y adolescentes.

CUARTO- Residuos. La entidad se compromete, en lo posible, a aplicar medidas que permitan, fruto de su actividad interna y de aquellas en las que organice o colabore, la máxima minimización posible de generación de residuos. En el momento de la justificación, tendrá que exponer qué medidas ha tomado para tender hacia el Residuo Cero y los justificantes correspondientes (facturas, fotografías...). La entidad podrá solicitar asesoramiento en esta materia en el área de medio ambiente del Ayuntamiento.

QUINTO - Vigencia del convenio.
Este convenio se mantendrá vigente hasta las fechas expuestas en el punto número 2 (Duración y Naturaleza del convenio) para la obtención de una ayuda económica. Teniéndose que acordar expresamente su prórroga.

SEXTO - Causas de revisión y extinción del convenio.
Así las dos partes se obligan en los términos fijados en el documento. El no desempeño de estos términos supondrá la denuncia del presente convenio y, por lo tanto, de su anulación.

SEPTIMO- El importe de esta subvención de este convenio irán a cargo de la partida del presupuesto 92400/48000 ‘subvenciones a entidades del presupuesto vigente.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 22

OCTAVO- Principios de actuación de los beneficiarios.

Las personas perceptoras de las subvenciones municipales deben actuar de acuerdo con los principios éticos y las reglas de conducta establecidas por la normativa vigente y, en particular, por las siguientes:

a) El respeto del Estatuto de Autonomía y el principio de legalidad.
b) El respeto y protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y de los derechos estatutarios.
c) La transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gestión de los asuntos públicos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a efectos de publicidad del Registro de grupos de interés, establecido por el título IV.
d) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones necesarias para una actuación independiente y no condicionada por conflictos de intereses.
e) La igualdad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación y arbitrariedad en la toma de decisiones.
f) El ajuste de la gestión y aplicación de los recursos públicos a la legalidad presupuestaria ya las finalidades para las que se han concebido.
g) La rendición de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los órganos que dirigen.
h) El ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con lo que establece la legislación sobre incompatibilidades.
i) El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a cabo ninguna actividad que pueda entrar en conflicto.
j) La utilización de la información a la que tienen acceso por razón del cargo en beneficio del interés público, sin obtener ninguna ventaja propia ni ajena.
k) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.
l) La buena fe.
m) La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones.
n) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la ley.
o) Mantener la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidos por razón del ejercicio de sus competencias.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 22

El incumplimiento de alguno de estos principios podrá implicar el reintegro de la subvención percibida.

Y para que así conste, lo ratifican y lo firman ambas partes y a un solo efecto, por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 18 de marzo de 2024 con código de validación núm. 4ZG3F9S3F7SCA3EPK2WDSDY3G , en la fecha de la última firma electrónica. Doy fe.

Calaf, datado y firmado electrónicamente.

Codi Validació: AN4LDLNSN7AAEGFFMEXQCJYDW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 22